

DICTAMEN N 9

A la Sra. Presidenta del
Concejo de Representantes
De la Ciudad de Villa Carlos paz
Sra. María Soledad Zacarías
S _____ / _____ D

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a los señores Concejales a fin de remitir el dictamen N° 9 del 2022. Proyecto de Ordenanza, Tercera Etapa Plan de Desarrollo Ambiental.

En este sentido se adjunta dictamen evaluado por la Comisión Plenaria de este Consejo, el que fue aprobado por mayoría de los miembros presentes en Acta N° 401, de 09 de setiembre 2022.

Aprueban (6): Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros (vía correo electrónico con la condición que la ordenanza salga junto a la Ordenanza de Plusvalía), CEPIA, Asociación Inmobiliaria, Arq. Liliana Bina, Arq. Sergio Reyna.

No aprueban (1): ADARSA (presentará dictamen).

Abstenciones (2)- Concejales Carla Livelli, Concejal Gustavo Molina.

Ausente (1): Colegio Técnicos Constructores.

PROYECTO DE ORDENANZA
EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE VILLA
CARLOS PAZ

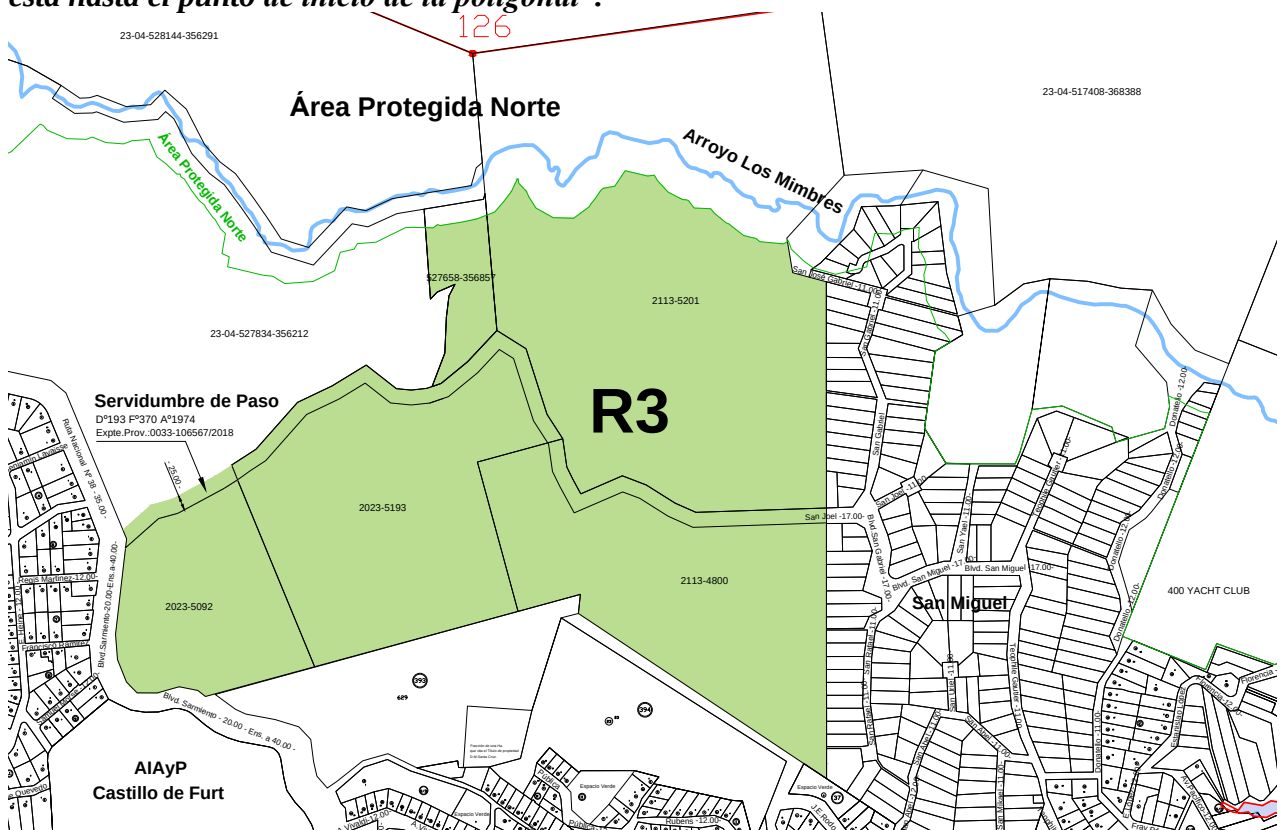
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la tercera etapa del PLAN DE DESARROLLO AMBIENTAL de los territorios anexados por Ley Provincial N° 10.595 al ejido preexistente de la Ciudad de Villa Carlos Paz, consistente en la ampliación de la poligonal que determina la zona “a” destinada a la prestación total o parcial de Servicios Públicos Municipales de carácter permanente, la que forma parte de la presente como Anexo I, como así también la determinación para las zonas anexadas, de normas de uso del suelo a ser incluidas en la Ordenanza 4021.-

ARTÍCULO 2°.- INCORPORAR en la ordenanza 4021, Artículo 3.1.1, Punto b3) **ÁREA RESIDENCIAL R3** , el Polígono 10, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ÁREA RESIDENCIAL R3-Polígono 10

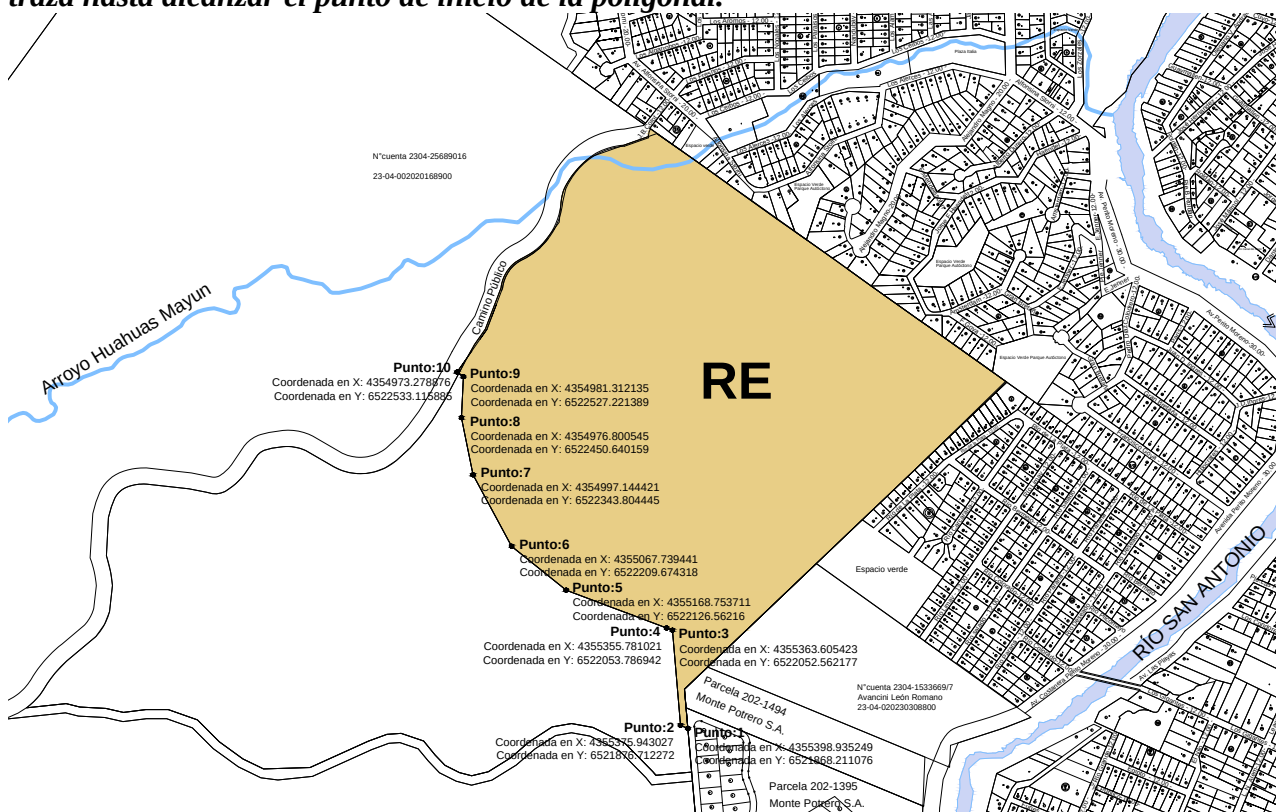
Delimitado por la poligonal que se inicia en la intersección de la línea sur del Área Protegida Norte y el Loteo Villa Parque San Miguel, la poligonal continúa con rumbo Sur por el límite Oeste de el Loteo Villa Parque San Miguel hasta la intersección con la línea divisoria del parcela 1 (EV) de la Manzana 342, siguiendo rumbo Noroeste por la línea del límite Norte de la Parcela 23 de la Manzana 394, continuando por la línea del límite Norte de la Parcela rural (2304) 526991-356734, siguiendo por ésta con rumbo Suroeste hasta su intersección con la traza Este de la Ruta Nacional N°38, siguiendo por esta línea con rumbo Norte hasta su intersección con la Parcela 527834-356212. La poligonal incluye la Servidumbre de Paso hacia el barrio Parque San Miguel, D°193 F°370 A°1974 de 25.00m, registrado en plano de mensura y subdivisión Expte.Prov.:0033-106567/2018, desde la Ruta Nacional N°38. Por la línea medianera de la Parcela 527834-356212 y con rumbo Noreste hasta la línea sur del Área Protegida Norte y por ésta hasta el punto de inicio de la poligonal”.



ARTÍCULO 3°.- INCORPORAR en la ordenanza 4021, Artículo 3.1.1, el Punto b8) AREA RESIDENCIAL RE, el que quedará redactado de la siguiente manera:

b8) ÁREA RESIDENCIAL RE (Residencial Especial)

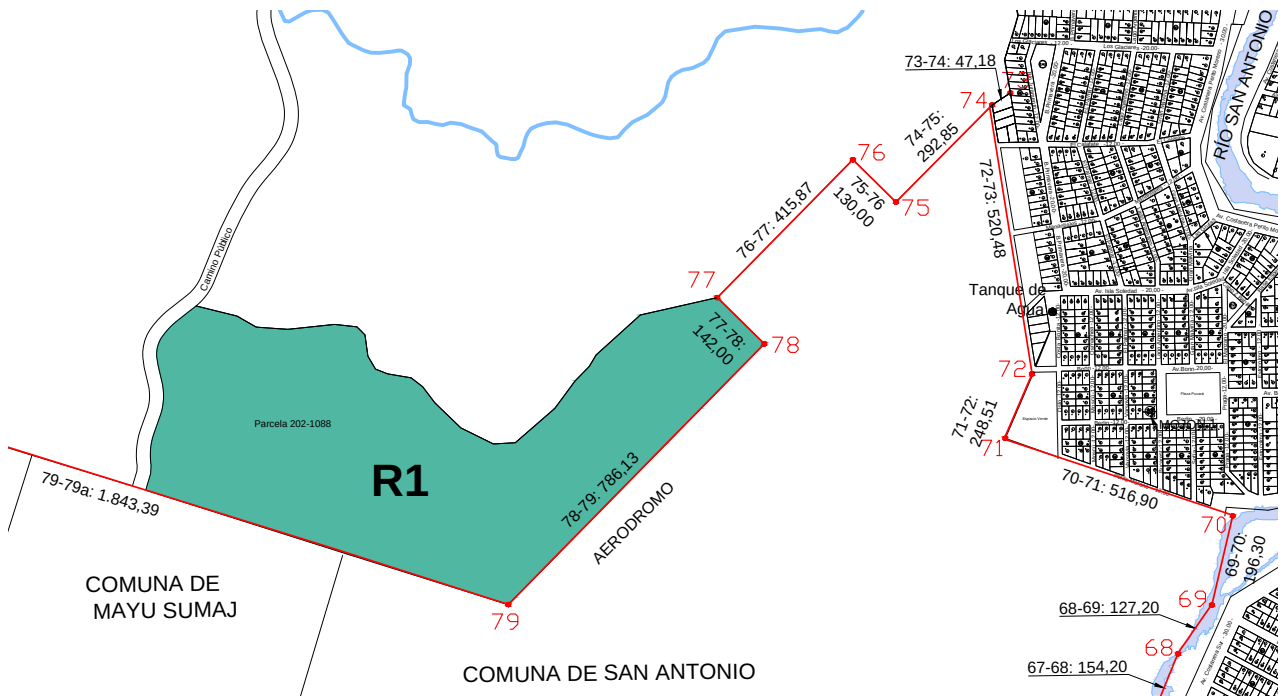
Delimitado por la poligonal que se inicia en la intersección de la traza este de la calle Jean B. Corot y el vértice suroeste del lote 4 de la Manzana 37 del barrio La Quinta 4° Sección y, con rumbo Este, en coincidencia con la línea continua que conforma el límite sur de las Parcelas 4, 3 y EV de la Manzana 37, Parcelas 1 a 6, EV, 53, 55, 56 y 78 a 87 de la Manzana 12 y parte del EV de la Manzana 22 hasta interceptar la línea que, con rumbo Suroeste coincide con la línea continua que conforma el límite oeste de fondo de los lotes correspondientes al barrio El Fantasio, parcela EV y parcelas 53 a 73 de la Manzana 22 y continua con igual rumbo en coincidencia con la línea de fondo de la parcela 202-1494 y parte de la Parcela 202-1395 hasta el Punto:1 para luego desde allí alcanzar los Puntos: 2 al 10 con Sistema de Coordenadas POSGAR 98 FAJA 4 detallados en el gráfico que a continuación se agrega, hasta interceptar la traza Este del Camino Público Vecinal que une Mayu Sumaj con el barrio La Quinta 4° Sección y por esta traza hasta alcanzar el punto de inicio de la poligonal.”



ARTÍCULO 4°.- INCORPORAR en la ordenanza 4021, Artículo 3.1.1 Punto b1) AREA RESIDENCIAL R1, el Polígono 3, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ÁREA RESIDENCIAL R1: Polígono 3

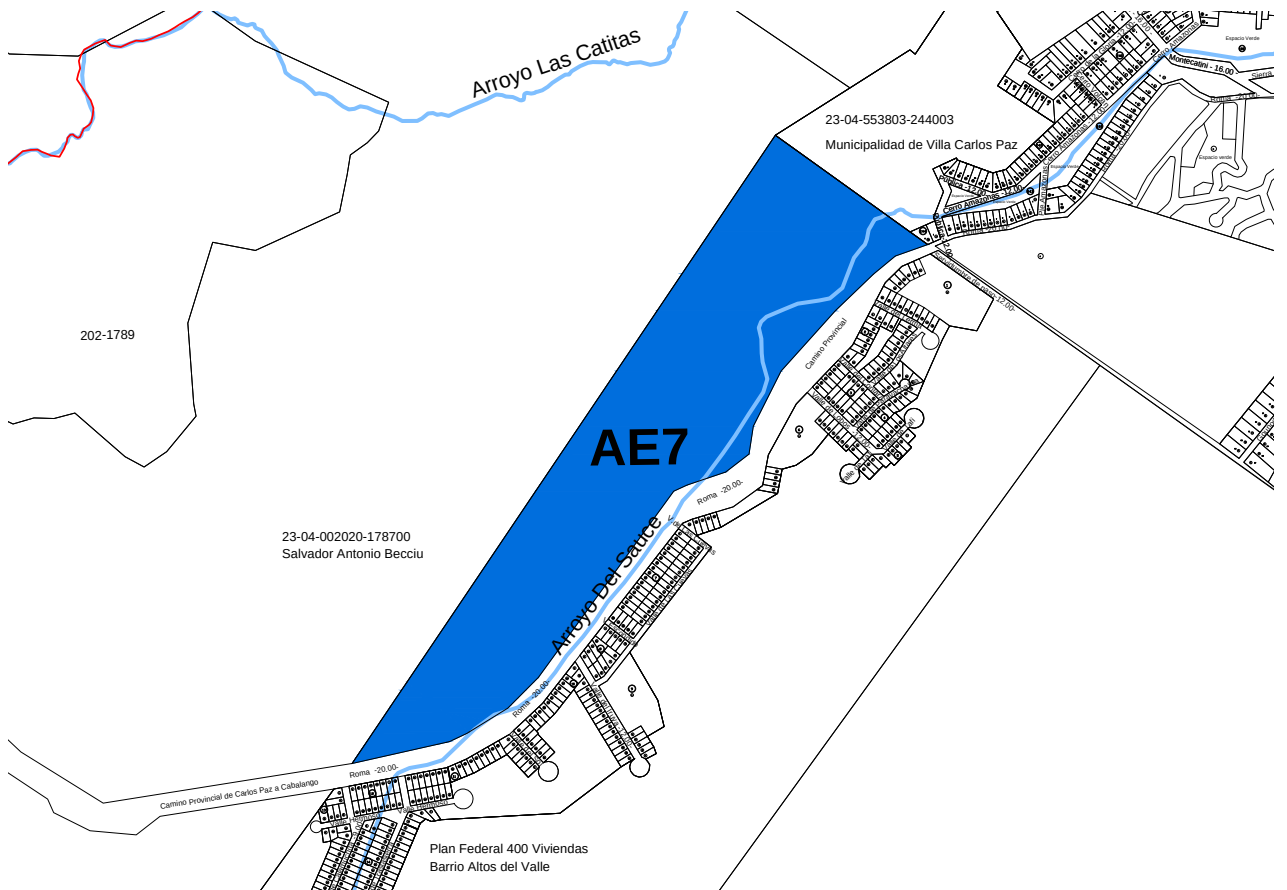
Delimitado por el polígono que contiene la parcela 202-1088, que se inicia a partir del Punto 77 consignado en el Plano de Modificación del límite Departamental y Radio Municipal de Villa Carlos Paz, avanza con rumbo Este hasta el Punto 78 y desde allí con rumbo Suroeste hasta el Punto 79. Desde el Punto 79 y con rumbo Oeste la línea avanza recta por el límite del Ejido Municipal hasta interceptar la traza este del Camino Público Vecinal que une la localidad de Mayu Sumaj con el barrio La Quinta 4° Sección de Villa Carlos Paz y por dicha traza Este una línea sinuosa con rumbo Norte hasta interceptar una línea quebrada con rumbo cambiante al Este, al Sureste y al Noreste perteneciente al límite de la parcela en cuestión 202-1088 hasta alcanzar el mencionado Punto 77 y cerrar el Polígono a incorporar.”



ARTÍCULO 5°.- INCORPORAR en la ordenanza 4021, Artículo 3.1.1, Punto i) ÁREAS ESPECIALES, el ÁREA ESPECIAL 7 (AE7), el que quedará redactado de la siguiente manera:

ÁREA ESPECIAL 7 (AE7)

Delimitado por la poligonal que se inicia en el vértice Oeste de la Parcela 23-04-553803-244003, continúa con rumbo Sureste en coincidencia con el límite Sur de dicha parcela, continuando por el límite Suroeste de la Parcela 2 de la Manzana 244 hasta interceptar la calle Roma, continúa con rumbo Suroeste en coincidencia con la línea de la traza Norte de la calle Roma hasta alcanzar el vértice Sureste de la Parcela 23-04-002020-178700 y desde allí con rumbo Noreste por el límite de la parcela 23-04-002020-178700 hasta el punto de inicio de la poligonal.



ARTÍCULO 6°.- AGREGAR al Artículo 2.3.1.1.1.-DIMENSIONES DE LOTE POR ZONA de la Ordenanza 4021, punto d), la Zona RE (Residencial Especial) y AE7 (Área Especial 7) quedando redactado de la siguiente manera:

“d) AREAS RESIDENCIAL R3, RE y AE7: Los lotes tendrán una Superficie mínima de Setecientos (700) metros cuadrados y un frente mínimo de dieciocho (18) metros.-”

ARTÍCULO 7°.- AGREGAR al Artículo 4°- USOS DEL SUELO- de la Ordenanza 4021, el inciso 4.1.3.8. **Zona RE (Residencial Especial)** y el inciso 4.1.7.7. **ÁREA ESPECIAL 7 (AE7)** que quedará redactado de la siguiente manera:

“4.1.3.8 Zona RE (Residencial Especial)

Uso del suelo dominante: Residencial de vivienda individual.

Uso del suelo condicionado: Residencial de vivienda colectiva: 1 vivienda cada 1000 m2 de superficie de terreno

1.- Comercial y de servicios de abastecimiento diario -Condiciones:

Los locales no podrán tener más de 100m 2 de superficie incluyendo depósitos y servicios- Deberán respetar las características edilicias y ambientales de la zona residencial.

No se permitirá ningún uso comercial o de servicios que implique incompatibilidad funcional con el uso del suelo dominante o impacto negativo sobre la calidad ambiental del sector donde se localice. A tal fin el destino del local deberá constar en el plano aprobado por la Dirección de Obras Privadas, tanto en su destino original como en el caso de que se modifique tal destino en cuyo caso se deberá presentar nuevamente el plano para su aprobación.”

En todos los casos de uso del suelo, se deberá contar con estacionamiento vehicular dentro del predio.

Uso no permitido: Los no mencionados anteriormente.

“4.1.7.7. –ÁREA ESPECIAL 7 (AE7)

Uso del suelo dominante

Comercial con destino a rubros de abastecimiento diario hasta 400m2 de superficie cubierta.
Industrias inocuas.

Actividades de Servicio: al Automotor, Construcción, Informática y Servicios profesionales y toda otra consideradas por la Ordenanza 4021 como Industrial inocua.

Viveros y huertas.

Humedales y Áreas de Protección Ambiental y Arqueológica

Talleres de manufacturas artesanales inocuas.

Espacios destinados a actividades socio-culturales recreativas y deportivas.

Vivienda unifamiliar complementaria al emprendimiento comercial o de servicios.

Uso del suelo condicionado:

Vivienda unifamiliar independiente: 1 vivienda cada 300m2 de superficie de lote.-

Uso del suelo no permitido: Industrias nocivas y molesta. Depósitos de materiales áridos a cielo abierto, depósito de chatarra, vehículos en desuso y todo elemento que degrade la calidad ambiental del Área o provoque polución de residuos, ruidos o cualquier otro tipo de contaminación ambiental Los no enumerados como uso dominante y condicionado.

ARTÍCULO 8°.- AGREGAR al Artículo 9.9- DISPOSICIONES PARTICULARES POR ZONA-, los incisos 9.9.4. AREA ESPECIAL 7 (AE7), 9.9.5. ZONA RESIDENCIAL ESPECIAL (RE) y ZONA RESIDENCIAL R3 Polígono 10 que quedarán redactados de la siguiente manera:

“9.9.4. ÁREA ESPECIAL 7 (AE7)

La aprobación de los proyectos por parte de la Dirección de Obras Privadas y Catastro deberá contar con dictamen previo del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA).

9.9.4.1.-Localización restringida:

No se podrá ocupar con construcciones ni modificar la topografía en los sectores demarcados en los mapas del estudio Geomorfológico del INA_CIRSA como:

a)- las zonas demarcadas como de anegamientos y aquella de protección ambiental de Arroyo El Sauce alcanzada por Ley 10.355.

b)- la zona roja de sitios arqueológicos.

- c)- los sectores demarcados como fuerte y muy fuerte en mapa de relieve.
- d)- los sectores demarcados como bosque y arbustal en mapa de comunidades vegetales.
- e)- **en todos los casos donde existiera vegetación de ribera nativa.**

9.9.4.2-Localización permitida:

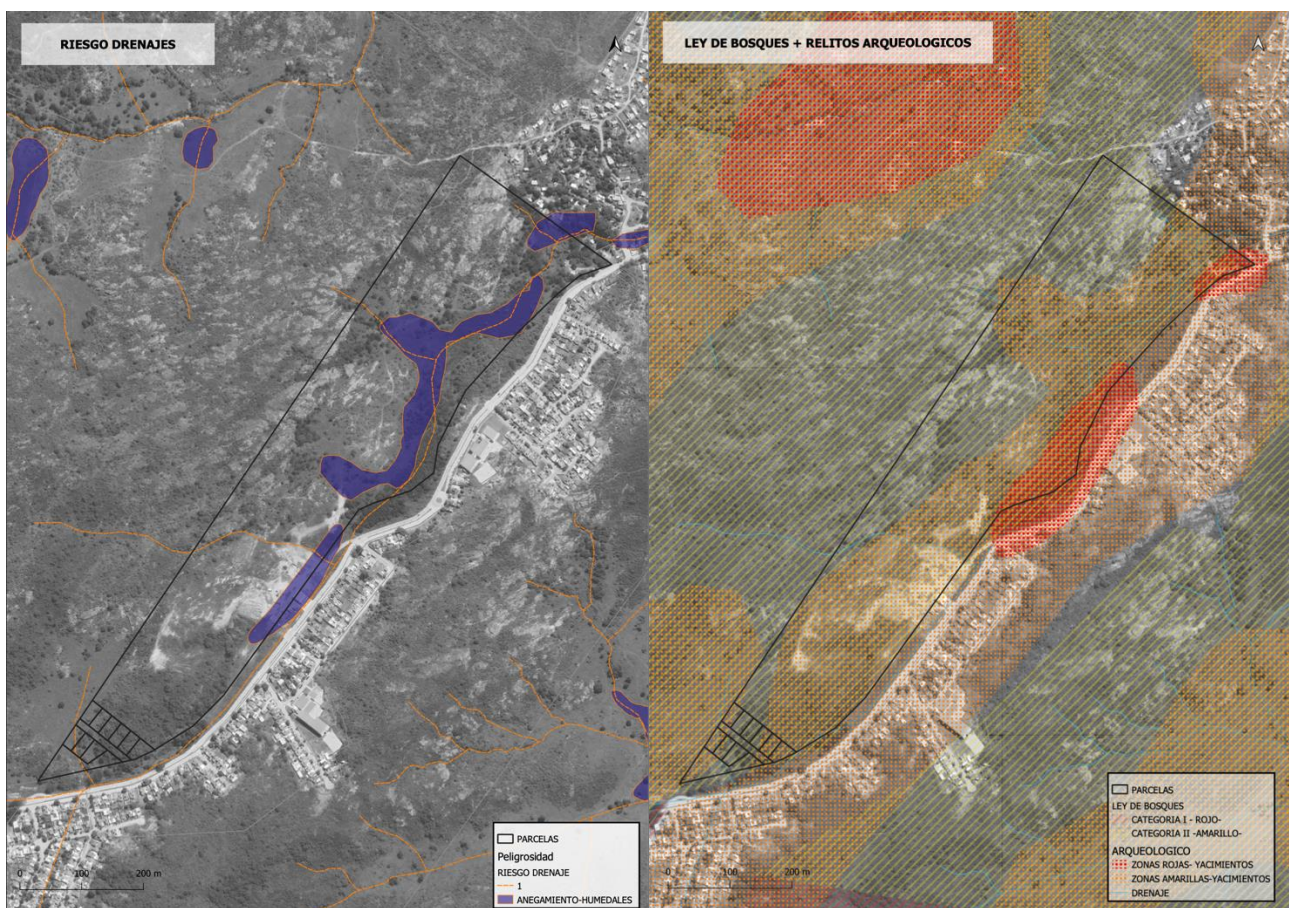
Se podrá ocupar con construcciones las zonas demarcados en los mapas del estudio Geomorfológico del INA_CIRSA como:

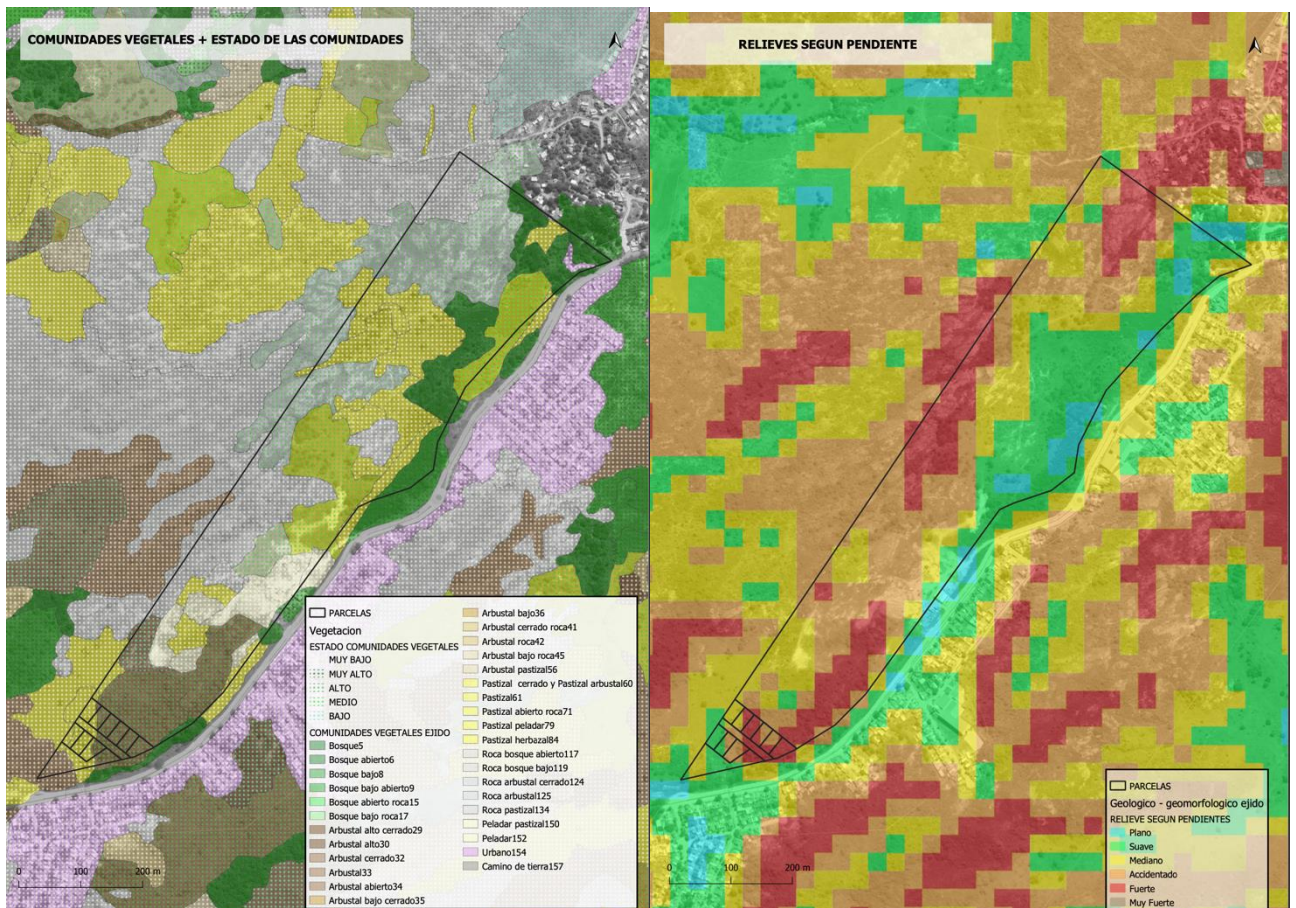
- a)- los sectores demarcados como de relieve mediano y accidentado. Asimismo los sectores de relieve plano y suave en aquellos no coincidentes con zona de anegamiento o protección ambiental de Arroyos (Ley 10.355)
- b)- los sectores delimitados como peladar y pastizal siempre que no se invada las zonas de localización restringida.

Condiciones edilicias:

- Superficie de Estacionamiento y de carga y descarga interno al lote.
- Forestación perimetral de los lotes con cerco vivo de especies nativas o exóticas no invasoras.
- Pavimentación interna de circulaciones viales de hormigón permeable o adoquines
- Conexión a red cloacal existente sobre Roma.
- Separación de aguas grises y retención de aguas pluviales.
- Condiciones edilicias que garanticen eficiencia energética y aprovechamiento de energías renovables.

A los fines de la determinación de Localización establecida en los Artículos 9.9.4.1 y 9.9.4.2 de proyectos de edificaciones, demarcación de lotes, vías de acceso en subdivisiones y toda otra intervención que modifique la topografía, se deberá referenciar el proyecto a los mapas de relieve, comunidades vegetales, anegamiento y sitios arqueológicos del INA- CIRSA que se anexa a continuación:





Inciso 9.9.5. ZONA RESIDENCIAL ESPECIAL (RE) y ZONA RESIDENCIAL R3 Polígono 10 R3

Aquellos proyectos de intervención con apertura de calles, fraccionamientos, edificaciones u otros que se localicen en sectores vacantes del polígono del Área Residencial Especial (RE)y del Polígono 10 de la zona Residencial R3, y que a la fecha de sanción de la presente no cuentan con ningún grado de avance en su consolidación ni antecedente presentado ante organismos provinciales o municipales; deberán previo a la aprobación, si correspondiera, por parte de la Dirección de Obras Privadas y Catastro, contar con dictamen del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA).

A este fin deberán presentar ante la DOPC y como parte de la documentación de proyecto, a éste referenciado a los mapas de relieve, comunidades vegetales, anegamiento y sitios arqueológicos del INA- CIRSA que se anexan:

9.9.5.1.-Localización restringida:

En los sectores determinados en el Artículo 9.9.5, no se podrá ocupar con construcciones ni modificar la topografía en los sectores demarcados en los mapas del estudio Geomorfológico del INA_CIRSA como:

- la zona roja de sitios arqueológicos.
- los sectores demarcados como fuerte en mapa de relieve.
- los sectores demarcados como bosque y arbustal en mapa de comunidades vegetales. En aquellos casos que sea asimilable a Uso Especial determinado por el Plan de Manejo de la Administración de Parques Nacionales (APN) se evaluará en el ámbito del CPUA su factibilidad en cuyo caso serán exigibles medidas de mitigación y remediación, con remoción de especies invasoras.

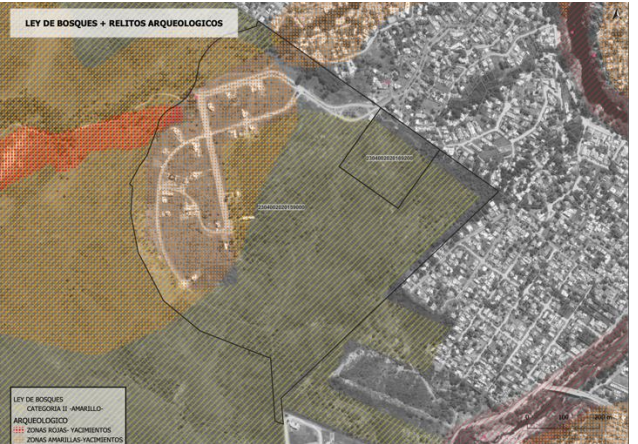
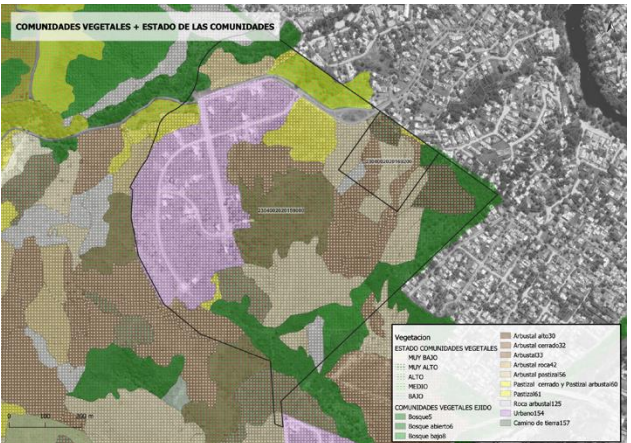
d)- Para la realización de cualquier tipo de construcción, se deberá considerar los desagües naturales del terreno en función a lo establecido en el Artículo 2.3.2.3 Evacuación de aguas pluviales de la Ordenanza 4021.

Condiciones edilicias:

- Forestación perimetral de los lotes con cerco vivo de especies nativas o exóticas no invasoras.
- Pavimentación interna de circulaciones viales de hormigón permeable o adoquines.
- Conexión a red cloacal o sistema de depuración aprobado.

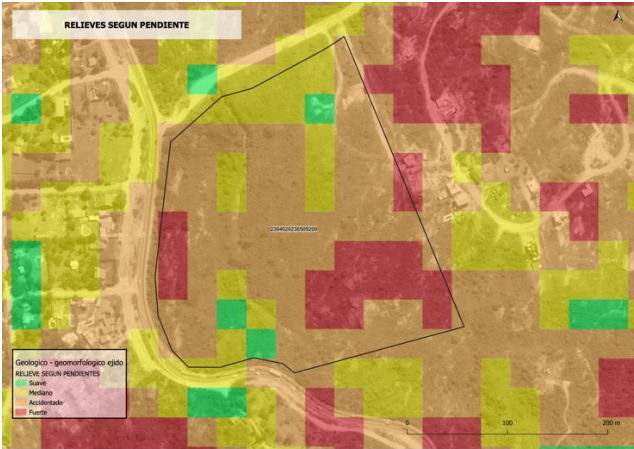
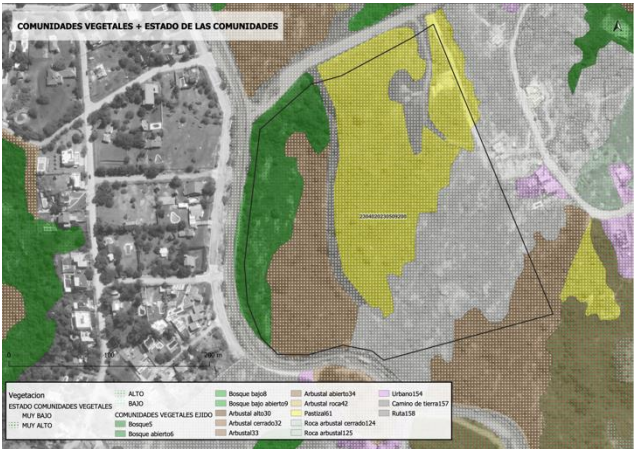
- Separación de aguas grises y retención de aguas pluviales.
- Condiciones edilicias que garanticen eficiencia energética y aprovechamiento de energías renovables.

ZONA RESIDENCIAL ESPECIAL (RE):



ZONA RESIDENCIAL R3 Polígono 10:





ARTÍCULO 9°.- AGREGAR al Artículo 9°- CONDICIONES EDILICIAS- de la Ordenanza 4021, en el Artículo 9.2.1. OCUPACIÓN DE CONTRAFRENTE-,el inciso 9.2.1.1, que quedará redactado de la siguiente manera:

“9.2.1.1- ZONA RE: Se deberán retirar las construcciones cuatro (4) metros a contar desde la Línea de fondo de lote”.

ARTÍCULO 10°.- AGREGAR al Artículo 9.4- DISTANCIA DE LA CONSTRUCCIÓN A LOS COSTADOS MEDIANEROS- de la Ordenanza 4021, el inciso k3) y al inciso n), el ÁREA ESPECIAL 7 (AE7), los que quedarán redactados de la siguiente manera:

“k3) ZONA RE: en lotes de frente mayor a 20m, retiro de frente de seis (6) metros y ambos laterales de tres (3) metros. En lotes de frente menor a 20m, retiro de frente de seis (6) metros, un lateral de tres (3) metros con vistas directas y el otro lateral de uno con cincuenta (1,5) metros con vistas indirectas. El lateral de tres (3) metros será el coincidente con los pilares de servicio.

En aquellos casos que correspondan a lotes esquina, el retiro de frente conservará los anchos respectivos señalados para cada una de las vías de borde.

n) ÁREA ESPECIAL 7 (AE7) : retiro de frente de cuatro (4) metros y retiro medianero de tres (3) metros.

ARTÍCULO 11°.-AGREGAR a la planilla del Artículo 9.7-SUPERFICIE EDIFICABLE POR LOTE (FOS)- de la Ordenanza 4021, la zona RE y AE7 de la siguiente manera:

RE	0.30	1 unidad de vivienda cada 700 metros
AE7	0.60	1 unidad de vivienda cada 300 metros

ARTÍCULO 12°.- AGREGAR a la planilla del Artículo 9.7.2 – FACTOR DE OCUPACIÓN TOTAL-de la Ordenanza 4021, la zona RE y AE7, de de la siguiente manera:

RE	0.45
AE7	1.20

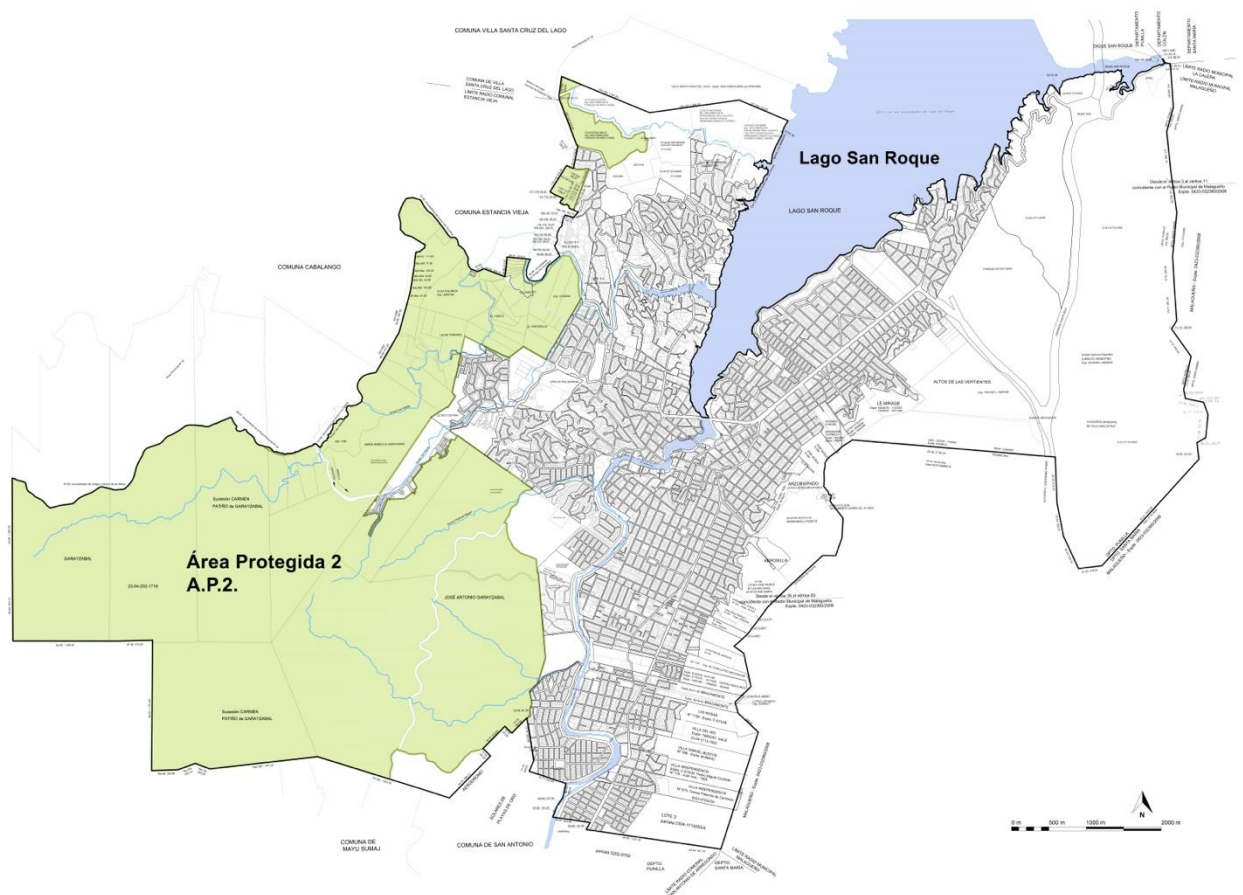
ARTÍCULO 13°.- AGREGAR al Artículo 10.1- ALTURA MÁXIMA POR ZONA - de la Ordenanza 4021, la zona RE y AE7 que quedará redactado de la siguiente manera:

“ZONA RE: Se establece como altura máxima de edificación, la de siete (7) metros, tomada esta como una rasante horizontal paralela al terreno natural del predio”.

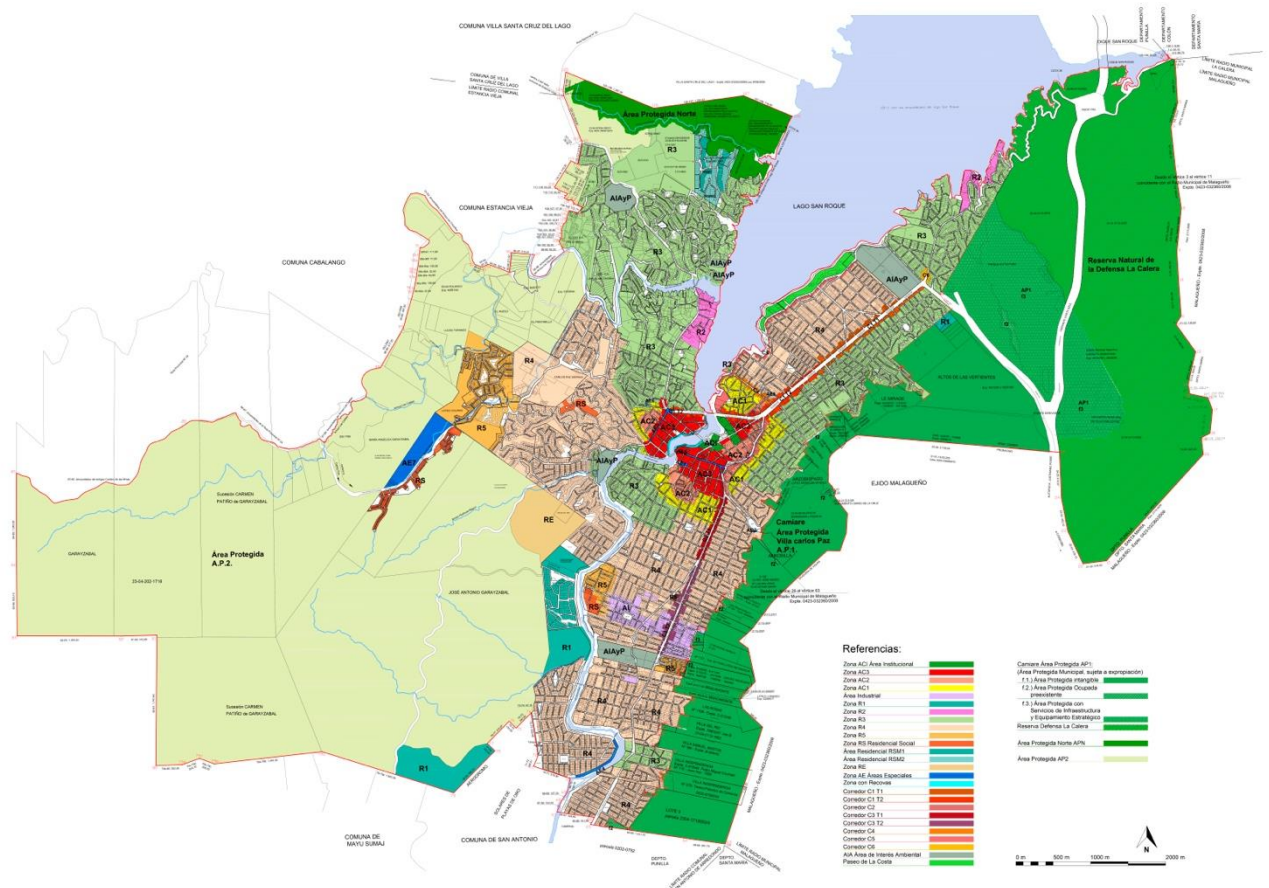
“ZONA AE7: : altura máxima siete (7) metros. Planta baja y planta alta. Según la actividad propuesta se podrá aprobar altura funcional adecuada a la misma según informe técnico detallando las condiciones requeridas y siempre que no supere los diez (10) m sin computar tanques e instalaciones de refrigeración o similares con dictamen previo del CPUA.-

ARTÍCULO 14°.- AGREGAR al Artículo 1.1.2.-ALCANCES de la Ordenanza N° 4021, el mapa de la poligonal del ejido de la Ciudad de Villa Carlos Paz y el mapa que determina la zona “a” de prestación de servicios municipales permanentes (Anexos I y II que se adjuntan a la presente)

ARTÍCULO 15°.- MODIFICAR en el inciso g) del Artículo 3.1.-DE LA ZONIFICACIÓN de la Ordenanza N° 4021, el mapa del Área Protegida AP2 (Área Protegida 2) de acuerdo al siguiente gráfico:



ARTÍCULO 16°.- MODIFICAR en el Artículo 3.1.1 DIVISIÓN DEL EJIDO MUNICIPAL EN ZONAS- de la Ordenanza N° 4021, el Plano de ZONAS y CORREDORES según ocupación de la ciudad de Villa Carlos Paz de acuerdo al siguiente gráfico:



“Plano de ZONAS y CORREDORES según ocupación de la ciudad de Villa Carlos Paz”

ARTÍCULO 17°.- Todas las fracciones anexadas como “zona a” de prestación de servicios municipales de carácter permanente de la presente ordenanza serán alcanzadas por la ordenanza reglamentaria de la figura de Plusvalía.-

ARTÍCULO 18°.- De Forma.-

ANEXO I

